



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2024-1244-SI-INTEN

Buenos Aires, Miércoles 11 de Septiembre de 2024

Referencia: Expediente N° 8980/2020 (Alcance 80) - Reconocimiento de mayores costos - COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LIMITADA - Renglones Nros. 4, 8, 9, 10, 11, 17 y 18 del Rubro A de la Licitación Pública N° 14/2020.

VISTO los Decretos N° 1606/2020, N° 290/2021, N° 1500/2021, N° 1164/2022, N° 2293/2022, N° 906/2023, N° 1826/2023, N° 2037/2023, N° 2272/2023, N° 500/2024 y N° 605/2024, referentes a la “CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS, PARA TAREAS VARIAS DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO” (Licitación Pública N° 14/2020) y los Expedientes Nros. 14775/2022, 16106/2023 y 8980/2020 (Cuerpos 0 a 16 y los Alcances 6, 17, 18, 29, 40, 48, 71 y 80); y

Considerando:

Que por Decreto N° 1606 de fecha 18 de noviembre de 2020, se realizó el llamado correspondiente al citado proceso licitatorio;

Que por Decreto N° 290 de fecha 9 de marzo de 2021, se adjudicaron los renglones Nros. 4, 8, 9, 10, 11, 17 y 18 del Rubro A, a la contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LIMITADA, CUIT N° 30-70876325-6, por un monto inicial mensual de Pesos Dos Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil Ochocientos (\$ 2.152.800,00) IVA incluido; Pesos Setecientos Cuatro Mil Setecientos Veinte (\$ 704.720,00) IVA incluido; Pesos Setecientos Sesenta y Ocho Mil Doscientos (\$ 768.200,00) IVA incluido; Pesos Ochocientos Setenta y Un Mil Setecientos (\$ 871.700,00) IVA incluido; Pesos Un Millón Quinientos Noventa y Ocho Mil Quinientos (\$ 1.598.500,00) IVA incluido; Pesos Dos Millones Quinientos Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos (\$ 2.594.400,00) IVA incluido y Pesos Ochocientos Ochenta Mil Novecientos (\$ 880.900,00) IVA incluido, respectivamente;

Que por Decreto N° 605 de fecha 28 de mayo de 2024 (expediente N° 16106/2023), se prorrogó la prestación hasta el 30 de septiembre de 2024, inclusive;

Que, durante la ejecución del contrato, se actualizó el valor hora del servicio por incrementos de los costos sobre los valores básicos contractuales, siendo el último incremento reconocido el otorgado por Decreto N° 500 de fecha 26 de abril de 2024 (Alcance 71), para los servicios devengados y a devengarse a partir del 1° de febrero de 2024, según el siguiente detalle:

- a) Renglón 4 del Rubro A: dos (2) camiones con caja volcadora de no menos de 5 m³ y grúa o brazo hidráulico tipo almeja para tareas generales, con chofer, por un valor por hora de Pesos Veintinueve Mil Ochocientos Noventa y Ocho (\$/h 29.898,00) – IVA incluido, por equipo;
- b) Renglón 8 del Rubro A: una (1) retropala excavadora sobre neumáticos –potencia no menor a 130 HP- y

balde de capacidad no menor a 1 m³, ancho cucharón mayor a 0,90 mts. y/o martillo neumático para tareas viales generales, con transporte y operador, por un valor por hora de Pesos Diecinueve Mil Ocho (\$/h 19.008,00) IVA incluido;

c) Renglón 9 del Rubro A: una (1) pala cargadora frontal sobre neumáticos –potencia no menor a 130 HP- y balde de capacidad no menor a 2 m³, ancho cucharón mayor a 2,50 mts. para tareas generales de refuerzo de mantenimientos varios y movimientos de suelo, con transporte y operador, por un valor por hora de Pesos Veinte Mil Trescientos Noventa y Cuatro (\$/h 20.394,00) – IVA incluido;

d) Renglón 10 del Rubro A: una (1) retroexcavadora sobre oruga –potencia no menor a 130 HP- y balde de capacidad no menor a 1 m³; ancho cucharón mayor a 0,90 mts para tareas generales de movimientos de suelo, con transporte y operador, por un valor por hora de Pesos Veintitrés Mil Sesenta y Siete (\$/h 23.067,00) – IVA incluido;

e) Renglón 11: una (1) destocoadora hidráulica autopropulsada, sobre tractor, diámetro máximo 0,60 mts y 20 mts. de altura de corte, con transporte y operador, por un valor por hora de Pesos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Uno (\$/h 43.461,00) – IVA incluido;

f) Renglón 17 del Rubro A: dos (2) equipos chipeadores o trituradores de arrastre con camión, de restos de poda correctiva y/o formativa y restos de jardinería en vía pública, diámetro 6”, doble disco cortador, doble eje chipeadores, etc., capacidad de alimentación 1.200 m/h, transporte, chofer operador, accesorios, elementos de seguridad, seguros, por un valor por hora de Pesos Treinta y Cinco Mil Trescientos Sesenta y Tres (\$/h 35.363,00) – IVA incluido, por equipo;

g) Renglón 18 del Rubro A: un (1) camión con caja volcadora tipo tatoo o batea de más de 17 m³ con vuelco trasero, con chofer, transporte, sistema de señalización, por un valor por hora de Pesos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres (\$/h 24.453,00) – IVA incluido;

Que hasta la fecha no se han tratado nuevos reconocimientos de variaciones de precios;

Que por Alcance 80 del expediente del visto, la prestataria ha solicitado nueva redeterminación de los valores contractuales, fundado en el incremento de los costos de los insumos principales de su prestación, lo que ha producido un desequilibrio en la ecuación económico-financiera para la misma, evidenciándose tal situación en el análisis económico efectuado por la Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas en su informe IF 2024-00016374-SI-JGAB, de fecha 6 de septiembre de 2024;

Que la citada Comisión expresa que, en este tipo de contrataciones de prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se produzcan en costos, precios y salarios y luego considerar en qué medida dichos incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera que necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;

Que se evidencia la necesidad de preservar el citado equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la integridad patrimonial de la prestataria y, consecuentemente, los servicios prestados;

Que la Comisión se ha expedido sobre la presentación realizada por la prestataria, recomendando, en forma unánime, autorizar un reconocimiento de mayores costos en el valor hora de la contratación, a partir del 1° de agosto de 2024, conforme el siguiente detalle:

a) Renglón 4 del Rubro A: dos (2) camiones con caja volcadora de no menos de 5 m³ y grúa o brazo hidráulico tipo almeja para tareas generales, con chofer, por un valor por hora de Pesos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Noventa (\$/h 43.890,00) – IVA incluido, por equipo;

b) Renglón 8 del Rubro A: una (1) retropala excavadora sobre neumáticos –potencia no menor a 130 HP- y

balde de capacidad no menor a 1 m³, ancho cucharón mayor a 0,90 mts. y/o martillo neumático para tareas viales generales, con transporte y operador, por un valor por hora de Pesos Veintisiete Mil Novecientos Cuatro (\$/h 27.904,00) – IVA incluido;

c) Renglón 9 del Rubro A: una (1) pala cargadora frontal sobre neumáticos –potencia no menor a 130 HP- y balde de capacidad no menor a 2 m³, ancho cucharón mayor a 2,50 mts. para tareas generales de refuerzo de mantenimientos varios y movimientos de suelo, con transporte y operador, por un valor por hora de Pesos Veintinueve Mil Novecientos Treinta y Ocho (\$/h 29.938,00) – IVA incluido;

d) Renglón 10 del Rubro A: una (1) retroexcavadora sobre oruga –potencia no menor a 130 HP- y balde de capacidad no menor a 1 m³; ancho cucharón mayor a 0,90 mts para tareas generales de movimientos de suelo, con transporte y operador, por un valor por hora de Pesos Treinta y Tres Mil Ochocientos Sesenta y Dos (\$/h 33.862,00) – IVA incluido;

e) Renglón 11: una (1) destocoadora hidráulica autopropulsada, sobre tractor, diámetro máximo 0,60 mts y 20 mts. de altura de corte, con transporte y operador, por un valor por hora de Pesos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Uno (\$/h 63.801,00) – IVA incluido;

f) Renglón 17 del Rubro A: dos (2) equipos chipeadores o trituradores de arrastre con camión, de restos de poda correctiva y/o formativa y restos de jardinería en vía pública, diámetro 6”, doble disco cortador, doble eje chipeadores, etc., capacidad de alimentación 1.200 m/h, transporte, chofer operador, accesorios, elementos de seguridad, seguros, por un valor por hora de Pesos Cincuenta y Un Mil Novecientos Trece (\$/h 51.913,00) – IVA incluido, por equipo;

g) Renglón 18 del Rubro A: un (1) camión con caja volcadora tipo tatoo o batea de más de 17 m³ con vuelco trasero, con chofer, transporte, sistema de señalización, por un valor por hora de Pesos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Siete (\$/h 35.897,00) – IVA incluido;

Que la contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LIMITADA, CUIT N° 30-70876325-6, deberá renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios o cualquier otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento del Alcance 80 del Expediente N° 8980/2020 y hasta la finalización del contrato respectivo;

Que este Departamento Ejecutivo comparte el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos por incremento de los costos de los insumos principales de su prestación, a la contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LIMITADA, CUIT N° 30-70876325-6, adjudicataria de los renglones Nros. 4, 8, 9, 10, 11, 17 y 18 del Rubro A del contrato referente a la “CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS, PARA TAREAS VARIAS DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO” (Licitación Pública N° 14/2020), a partir del 1° de agosto de 2024, resultando, en consecuencia, el valor hora de los servicios prestados conforme el siguiente detalle:

a) Renglón 4 del Rubro A: dos (2) camiones con caja volcadora de no menos de 5 m³ y grúa o brazo

hidráulico tipo almeja para tareas generales, con chofer, por un valor por hora de Pesos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Noventa (\$/h 43.890,00) – IVA incluido, por equipo;

b) Renglón 8 del Rubro A: una (1) retropala excavadora sobre neumáticos –potencia no menor a 130 HP- y balde de capacidad no menor a 1 m³, ancho cucharón mayor a 0,90 mts. y/o martillo neumático para tareas viales generales, con transporte y operador, por un valor por hora de Pesos Veintisiete Mil Novecientos Cuatro (\$/h 27.904,00) – IVA incluido;

c) Renglón 9 del Rubro A: una (1) pala cargadora frontal sobre neumáticos –potencia no menor a 130 HP- y balde de capacidad no menor a 2 m³, ancho cucharón mayor a 2,50 mts. para tareas generales de refuerzo de mantenimientos varios y movimientos de suelo, con transporte y operador, por un valor por hora de Pesos Veintinueve Mil Novecientos Treinta y Ocho (\$/h 29.938,00) – IVA incluido;

d) Renglón 10 del Rubro A: una (1) retroexcavadora sobre oruga –potencia no menor a 130 HP- y balde de capacidad no menor a 1 m³; ancho cucharón mayor a 0,90 mts para tareas generales de movimientos de suelo, con transporte y operador, por un valor por hora de Pesos Treinta y Tres Mil Ochocientos Sesenta y Dos (\$/h 33.862,00) – IVA incluido;

e) Renglón 11: una (1) destocadora hidráulica autopropulsada, sobre tractor, diámetro máximo 0,60 mts y 20 mts. de altura de corte, con transporte y operador, por un valor por hora de Pesos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Uno (\$/h 63.801,00) – IVA incluido;

f) Renglón 17 del Rubro A: dos (2) equipos chipeadores o trituradores de arrastre con camión, de restos de poda correctiva y/o formativa y restos de jardinería en vía pública, diámetro 6”, doble disco cortador, doble eje chipeadores, etc., capacidad de alimentación 1.200 m/h, transporte, chofer operador, accesorios, elementos de seguridad, seguros, por un valor por hora de Pesos Cincuenta y Un Mil Novecientos Trece (\$/h 51.913,00) – IVA incluido, por equipo;

g) Renglón 18 del Rubro A: un (1) camión con caja volcadora tipo tatoo o batea de más de 17 m³ con vuelco trasero, con chofer, transporte, sistema de señalización, por un valor por hora de Pesos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Siete (\$/h 35.897,00) – IVA incluido.-

ARTÍCULO 2°.- La contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LIMITADA, CUIT N° 30-70876325-6, con la notificación del presente, renuncia a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios o cualquier otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente y hasta la finalización del contrato respectivo.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 01.01, Objeto del Gasto 3.2.2, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto es refrendado por la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Hacienda y Finanzas.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANGUINETTI Juan Luis
Date: 2024.09.11 14:34:05 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaría de Hacienda y Finanzas

Digitally signed by LOPEZ MENENDEZ Maria Manuela
Date: 2024.09.11 15:08:23 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Maria Manuela López Menendez
Jefe de gabinete
Jefatura de Gabinete

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2024.09.11 18:58:32 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro